МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №16 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области)
ул.Советская, 4, г. Щелково, 141108
Телефон:(496) 563-60-57; Телефакс: (496) 563-60-56;
www.nalog.gov.ru

27.05.2025 № 5748

На №

В соответствии со ст.333.35 НК РФ, Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области освобождена от уплаты госпошлины.

Щёлковский городской суд
Московской области
Входящий № 4934 27/1
«05» 06 2025 г.
Распределено модулем
Судья Семенникова Р.В.

**Щелковский городской суд**
141100, г. Щелково, пл. Ленина, д. 5

**Административный истец:**
Межрайонная ИФНС №16 по Московской области
ИНН 5050000012
141100,Московская обл., г. Щелково, ул. Советская, 4

**Административный ответчик:**
Лаговский Дмитрий Владимирович
ИНН 410500446810
141138,РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЩЁЛКОВО Г., ЛИТВИНОВО П., Д. 13, КВ. 54

Взыскиваемая сумма: 6 777,32 рублей.

# АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании налога и пени

Лаговский Дмитрий Владимирович (далее - налогоплательщик, административный ответчик) состоит на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области (далее - административный истец, инспекция, налоговый орган) в качестве налогоплательщика.

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ст. 23, а также п. 1 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) каждый обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы.

Согласно ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах.

В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ недоимка - **сумма налога**, сумма сбора или сумма страховых взносов, **не уплаченная** (не перечисленная) в установленный законодательством о налогах и сборах срок;

**Совокупная обязанность - общая сумма налогов**, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, **пеней**, штрафов, процентов, **которую обязан уплатить** (перечислить) **налогоплательщик**, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) налоговый агент, и сумма налога, подлежащая возврату в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных НК РФ.

**Задолженность по уплате налогов**, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации - **общая сумма недоимок**, **а также не уплаченных налогоплательщиком**, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов и (или) налоговым агентом **пеней**, штрафов и процентов, предусмотренных НК РФ, и сумм налогов, подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, **равная размеру отрицательного сальдо единого налогового счета этого лица**.

В соответствии со ст. 11.3 НК РФ **совокупная обязанность формируется** и подлежит **учету на едином налоговом счете лица**, который ведется в отношении каждого физического

лица. Исполнение обязанности, числящейся на едином налоговом счете, осуществля
использованием единого налогового платежа.

Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между общей с
денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого нало
платежа, и денежным выражением совокупной обязанности.

Отрицательное сальдо единого налогового счета формируется, если общая
денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого нало
платежа, меньше денежного выражения совокупной обязанности.

В соответствии с п.6 ст. 11.3 НК РФ **сумма пеней**, рассчитанная в соответст
ст. 75 НК РФ, **учитывается в совокупной обязанности** со дня учета на едином нал
счете недоимки, в отношении которой рассчитана данная сумма.

Согласно ст. 75 НК РФ пеней признается установленная настоящей статьей де
сумма, которую **налогоплательщик должен уплатить** в бюджетную систему Росс
Федерации **в случае неисполнения обязанности по уплате причитающихся сумм н
в установленные законодательством о налогах и сборах сроки.**

Сумма соответствующих пеней **уплачивается дополнительно** к причитающ
уплате суммам налога **независимо от применения других мер обеспечения испо
обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за нар
законодательства о налогах и сборах.**

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязан
уплате налогов начиная **со дня возникновения недоимки по день (включи
исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.**

По состоянию на 27.05.2025 у Налогоплательщика образовалось отрицательно
единого налогового счета в размере 6 777,32 руб., которое до настоящего вре
погашено.

Согласно ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие государственный кадастровы
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществ
государственную регистрацию транспортных средств (далее – регистрирующий
обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им тер
недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих орга
их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения.

В соответствии со ст. 356 НК РФ транспортный налог устанавливается Н
законами субъектов Российской Федерации о транспортном налоге, вводится в де
соответствии с НК РФ законами субъектов Российской Федерации о транспортном
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федера
иное не предусмотрено статьей 356.1 НК РФ.

Согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога признаю
на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистр
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии с
НК РФ.

В соответствии со ст. 358 НК РФ объектом налогообложения признаются авт
мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механ
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парус
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (букс
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей
транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соотве
законодательством Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ налоговая база определяется в от
транспортных средств, имеющих двигатели, - как мощность двигателя трансп
средства в лошадиных силах.

В соответствии со ст. 360 НК РФ налоговым периодом по транспортному
признается календарный год.

Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки - (налоговая база*налоговая ставка)/12 месяцев* количество месяцев, за которое производится расчет.

В соответствии с п. 1 ст. 363 НК РФ уплата (перечисление) транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.

Транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

**Согласно п.3 ст. 363 НК РФ налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом.**

Законом Московской области от 16.11.2002 №129/2002-ОЗ «О транспортном налоге» установлены налоговые ставки по транспортному налогу в зависимости от мощности двигателя транспортного средства.

Налогоплательщик имеет в собственности следующие транспортные средства:

| ГосРег знак | VIN/ ИМО | Марка ТС | Вид ТС по СНТС | Дата регистрации владения | Дата прекращения владения | Год выпуска ТС | Мощность в ЛС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P021CC750 | XW8LJ6NS3JH403923 | ШКОДА КОДИАК | Автомобили легковые | 03.12.2021 | 20.06.2023 | 2018 | 150 |
| T134CA190 | XW8CK41Z1CK267852 | SKODA OCTAVIA | Автомобили легковые | 10.12.2011 | 10.05.2022 | 2011 | 152 |

Таким образом, в соответствии со ст. 357 НК РФ административный ответчик является плательщиком транспортного налога.

Административному ответчику через личный кабинет направлялось налоговое уведомление № 105410912 от 28.08.2023.

В соответствии с п. 1 ст. 69 НК РФ **неисполнение обязанности по уплате налогов**, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате задолженности.

Согласно ст. 69, 70 НК РФ административному ответчику направлено требование об уплате задолженности:

– № 88679 от 16.12.2023 на общую сумму 6 485 руб., в том числе: транспортный налог в размере 6 439,92 руб., пени в размере 45,08 рублей.

До настоящего времени отрицательное сальдо единого налогового счета налогоплательщиком не погашено.

В соответствии с Приказом ФНС России от 2 декабря 2022 года N ЕД-7-8/1151@ "Об утверждении форм требований об уплате, а также форм документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности" утверждены несколько форм документов, в том числе новая форма требования об уплате задолженности согласно приложению N 1 к этому Приказу.

В новой форме требования указано следующее: в случае изменения суммы задолженности направление дополнительного (уточненного) требования об уплате задолженности законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не предусмотрено. Актуальную информацию об имеющейся задолженности можно получить в личном кабинете налогоплательщика (при его наличии).

**Инспекция обращает внимание суда, что в случае, изменения суммы задолженности направление дополнительного (уточненного) требования об уплате задолженности законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не предусмотрено, до полного погашения требования об уплате налога оно является актуальным.**

**Таким образом, требование об уплате задолженности формируется** **сумму отрицательного сальдо ЕНС (с детализированной информацией) и дей** **момента, пока сальдо ЕНС не примет положительное значение либо станет равны**

В соответствии с п. 2 ст. 11.2 НК РФ документы, используемые налоговыми при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о сборах, налогоплательщикам - физическим лицам, получившим доступ к личному налогоплательщика, на бумажном носителе по почте не направляются.

Для получения документов, используемых налоговыми органами при реализац полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на бу носителе, налогоплательщики - физические лица, получившие доступ к личному к налогоплательщика, направляют в любой налоговый орган по своему выбору уведом необходимости получения документов на бумажном носителе.

Документ в электронной форме, подписанный автоматически созданной элект подписью налогового органа, признается равнозначным документу на бумажном но подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового орг соответствии с п. 4 ст. 31, ст. 11.2 НК РФ требование признаётся полученными на след день с даты направления в Личный кабинет налогоплательщика.

В соответствии с п. 4 ст. 69 НК РФ требование № 88679 от 16.12.2023 напр Налогоплательщику через личный кабинет.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 45 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты на установленный срок производится взыскание задолженности в порядке, предусмотр НК РФ. Взыскание налога с физического лица, не являющегося индивидуал предпринимателем, производится в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ.

По состоянию на 27.05.2025 сумма задолженности, подлежащая взысканию в по предусмотренном ст. 48 НК РФ, с учетом увеличения (уменьшения), включения в заявле взыскании задолженности суммы отрицательного сальдо, составляет 6 777,32 руб., в том по требованию № 88679 от 16.12.2023, а также **с учетом изменения суммы задолженнос**

– транспортный налог с физических лиц: недоимка в размере 6 439,92 руб. за 202 пени в размере 337,40 рублей.

С 01.01.2023 года в соответствии со статьей 11.3 НК РФ пени учитываются в отдел карточке налоговых (неналоговых) обязанностей без разбивки по видам налогов. Согласно НК РФ пени начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанност уплате налога или сбора, начиная со дня возникновения недоимки по день (включите исполнения совокупной обязанности по уплате налогов, исходя из процентной ставки ра одной трехсотой от ставки рефинансирования ЦБ РФ.

**Взыскиваемая сумма задолженности по настоящему исковому заявлению указ с учетом всех произведенных налогоплательщиком уплат по состоянию на д искового заявления**.

В соответствии с положениями ст. 48 НК РФ в случае неисполне налогоплательщиком – физическим лицом, не являющимся индивидуальн предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате обязательных платеже бюджетную систему Российской Федерации налоговый орган, направивший требование уплате задолженности, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денеж средств, и наличных денежных средств, этого физического лица.

Согласно п. 3 ст. 48 НК РФ налоговый орган вправе обратиться в суд общ юрисдикции с заявлением о взыскании задолженности:

1) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об упл задолженности в случае, если размер отрицательного сальдо превышает 10 тысяч рублей;

2) не позднее 1 июля года, следующего за годом, в течение которого налоговым орган осуществлено обращение в суд с заявлением о взыскании задолженности, в слу неисполнения обязанности по требованию об уплате задолженности, на основании котор

подано такое заявление, и образовании после подачи предыдущего заявления задолженности, подлежащей взысканию в соответствии с п. 3 ст. 48 НК РФ, в сумме более 10 тысяч рублей, либо года, на 1 января которого сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с п. 3 статьи 48 НК РФ, превысила 10 тысяч рублей, уплате, и сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с п. 3 ст. 48 НК РФ, не превысила 10 тысяч рублей,

либо года, на 1 января которого истекло три года со срока исполнения требования об которого налоговый орган обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности, и при этом по требованию об уплате указанной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке, образовалась новая сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с п. 3 ст. 48 НК РФ, в сумме менее 10 тысяч рублей.

Согласно п.4 ст. 48 НК РФ административное исковое заявление о взыскании задолженности за счёт имущества физического лица может быть предъявлено налоговым органом в порядке административного судопроизводства не позднее шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога. сбора, страховых взносов, пеней, штрафов. Согласно ч.2 ст. 286 КАС Российской Федерации пропущенный срок по уважительной причине срок подачи административного искового заявления о взыскании обязательных платежей и санкций может быть восстановлен судом.

Руководствуясь гл. 11.1 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) налоговый орган обратился с заявлением о вынесении судебного приказа в отношении административного ответчика в судебный участок № 279 Щелковского судебного района Московской области.

17.01.2025 мировым судьей судебного участка № 279 Щелковского судебного Московской области вынесен судебный приказ по делу № 2а-164/2025 о взыскании в пользу налогового органа сумм задолженности по налогам и сборам.

30.01.2025 определением мирового судьи судебного участок № 279 Щелковского судебного района Московской области судебный приказ от 17.01.2025 по делу № 2а-164/2025 отменен.

Налоговой орган последовательно и в предусмотренные законом сроки, направлял требования, подавал заявления на выдачу судебных приказов, то есть явно выразил волю на взыскание в принудительном порядке с налогоплательщика неуплаченной задолженности, которая в добровольном порядке не уплачена, что свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика и об уклонении от конституционной обязанности платить законно установленные налоги с боры.

В соответствии с ч. 2 ст. 150 КАС РФ административный истец просит суд рассмотреть дело по существу в отсутствие административного истца и направить ему по почте копию решения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 19, 124-126, 150, 286, 287 КАС РФ, ст. 31, 48 НК РФ, Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области

**ПРОСИТ:**

1. Взыскать с Лаговского Дмитрия Владимировича задолженность в размере 6 777,32 руб. по требованию № 88679 от 16.12.2023, а также **с учетом изменения суммы задолженности:**

– транспортный налог с физических лиц: недоимка в размере 6 439,92 руб. за 2022 год, пени в размере 337,40 рублей.

2. Рассмотреть дело по существу в отсутствии административного истца и направить ему по почте копию решения суда.

3. В случае необходимости представления дополнительных пояснений отложить судебное заседание.

*Приложение (в копиях):*

*1.Определение об отмене судебного приказа № 2а-164/2025 от 30.01.2025.*

*2.Учетные данные налогоплательщика.*

*3.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей*

*4.Налоговое уведомление № 105410912 от 28.08.2023.*

*5.Подтверждение направления уведомления через личный кабинет налогоплательщика.*

*6.Требование № 88679 от 16.12.2023.*

*7.Подтверждение направления требования через личный кабинет налогоплательщика.*

*8.Расчет суммы пени, включенной в Исковое заявление № 5748 от 27.05.2025.*

*9.Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика.*

*10.Доверенность.*

*11.Приказ о назначении.*

*12.Диплом.*

*13.Свидетельство о заключении брака.*

*14.Подтверждение направления административного искового заявления административному ответчику.*

*Представитель по доверенности*
*Межрайонной ИФНС России №16*
*по Московской области*

Я.А.

Е.А. Тимкина
8(496)563-60-56 (доб. 36838)